

Corso

“Diritto dell’informatica T”

Presentazione del corso

obiettivi e programma

a.a. 2025/2026

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Corso di laurea in Ingegneria Informatica

Prof. Claudia Cevenini
claudia.cevenini@unibo.it

Perché per un ingegnere è molto importante conoscere il diritto?

Ognuno di noi nella propria vita personale e professionale deve rispettare **tantissime regole**.

Problema: spesso non ne siamo consapevoli.

“Il **diritto non ammette ignoranza**” (si presume che tutti debbano conoscere le regole = conoscibilità astratta, la Gazzetta Ufficiale è materialmente accessibile a tutti, in realtà è tutt'altro che facile... chi la legge ogni giorno?).

Il settore dell'ingegneria informatica è disciplinato da regole che prevedono diritti, obblighi e **sanzioni elevatissime** per eventuali violazioni: un ingegnere che non conosce il diritto rischia di commettere gravi errori e di compromettere il successo dei propri progetti.

**Cosa può succedere a violare le
regole?**

META 1/2

Nel maggio 2023, Meta Platforms Ireland Limited (la filiale irlandese di Meta, che gestisce i servizi nell'UE come Facebook) è stata **sanzionata per 1,2 miliardi di euro** per violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali (GDPR). **LINK**

La Decisione è stata adottata dall'Irish Data Protection Commission (DPC), l'**autorità garante della privacy irlandese**, su base di un provvedimento vincolante adottato dall'European Data Protection Board (EDPB) il 13 aprile 2023, nell'ambito dei meccanismi di cooperazione tra autorità di controllo previste dal GDPR.

META 2/2

La sanzione riguarda **trasferimenti illeciti di dati personali di utenti** nell'Unione Europea **verso server e strutture negli Stati Uniti**.

Meta ha **continuato a trasferire dati personali** degli utenti **dall'UE agli USA dopo** la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (c.d Schrems II) che aveva reso **invalido lo "Scudo per la privacy" dei trasferimenti UE-USA**.

Le **clausole contrattuali standard (SCC)** adottate da Meta **non** sono state ritenute **adeguate** ad assicurare lo **stesso livello di protezione** richiesto dal GDPR **contro accessi governativi statunitensi ai dati personali**.

TikTok

L'Irish Data Protection Commision ha imposto una sanzione di **530 milioni di euro a TikTok** e ordinato misure correttive relativamente a trasferimenti di dati personali dallo Spazio Economico Europeo alla Cina e al rispetto dei requisiti di trasparenza.

LINK

X

La Commissione Europea ha imposto una sanzione di **120 milioni di EUR** a X per aver violato i suoi obblighi di trasparenza ai sensi della **legge sui servizi digitali (Digital Services Act)**.

Le violazioni includono la progettazione ingannevole del suo "segno di spunta blu", la mancanza di trasparenza del suo archivio pubblicitario e la mancata fornitura dell'accesso ai dati pubblici ai ricercatori.

LINK

E in Italia?

Verisure sanzionata per 400.000 € per comunicazioni commerciali illecite. **LINK**

Società monitorava 5 dipendenti con auto aziendale sanzionata per 120.000 €. **LINK**

Un medico è stato sanzionato per 10.000 € per avere inviato una e-mail ai suoi pazienti per promuovere la propria candidatura a consigliere comunale. **LINK**

Lazio Crea SpA sanzionata per 271.000 € per misure di sicurezza inadeguate, che hanno condotto a 2 giorni di indisponibilità di servizi sanitari nella regione Lazio. **LINK**

Obiettivi del corso

Il corso intende fornire ai futuri ingegneri informatici gli strumenti conoscitivi per:

- acquisire **consapevolezza** dell'esistenza di **problemi giuridici** legati alle **nuove tecnologie**
- **gestire progetti** e **attività professionali** con un maggiore grado di autonomia
- **sviluppare** e **utilizzare tecnologie** in modo conforme alla legge, per poterle sfruttare economicamente
- leggere i **contratti** IT con **maggiore consapevolezza**
- **interagire** in modo più consapevole con **avvocati** ed **esperti del diritto**.

La comunicazione tra 'giuristi' e 'tecnici' non è sempre facile

CASE IN POINT

by Tom Fishburne

LAWYERS ARE FROM MARS, TECHIES ARE FROM VENUS

HE'S JUST NOT LISTENING: THE AMENDED FRCP REQUIRES A LEGAL HOLD AND AN EARLY CASE ASSESSMENT SO WE CAN AVOID RULE 502

SHE'S JUST NOT LISTENING: OUR TIERED STORAGE SUBSYSTEM AND FEDERATED SEARCH ONLY ALLOW ENTITY EXTRACTION WITH THE RIGHT ACL PERMISSIONS

GOOD, GOOD, NOW HOW DOES THAT MAKE YOU FEEL?



CaseCentral

©2008

CASECENTRAL.COM/CASEINPOINT

Conoscenze pregresse necessarie

Si richiede una **conoscenza di base** della ricerca su **banche di dati**.

Non sono **necessarie conoscenze giuridiche pregresse**.

Se qualche concetto non dovesse risultarvi chiaro, **chiedete!**

Struttura del corso

- Concetti giuridici di base
- Come cercare risposte a un dubbio legale
- Diritto d'autore (software, banche dati, siti web)
- Contratti di licenza e sviluppo software
- Proprietà industriale (marchi, brevetti, nomi di dominio)
- Privacy e protezione dei dati personali
- Firme elettroniche/digitali e documenti informatici
- Commercio elettronico
- Reati informatici
- AI Act – La legge europea sull'intelligenza artificiale
- Le nuove leggi europee sui dati e servizi digitali

Concetti giuridici di base

- Che cos'è il diritto. Il concetto di norma giuridica
- Le fonti del diritto
- Efficacia della legge nel tempo e nello spazio
- Interpretazione della legge
- Le sentenze
- Persone fisiche e giuridiche
- Capacità giuridica e capacità di agire
- Obbligazioni (contratti)
- Responsabilità

Accesso e consultazione delle fonti giuridiche

- La ricerca dell'informazione giuridica per trovare soluzioni a dubbi e problemi legali: cosa e dove cercare
- Fonti ufficiali e non ufficiali
- Banche dati giuridiche
- Siti istituzionali
- Portali giuridici
- Riviste giuridiche, codici e manuali
- Le fonti informative del Portale delle Biblioteche Unibo

Diritto d'autore

- La disciplina del diritto d'autore
- Diritti morali e patrimoniali
- Come tutelare le proprie opere
- Software e banche di dati
- Aspetti legali dei siti web
- Software proprietario e open source
- Sanzioni
- Il Regolamento anti-pirateria dell'Agcom

Contratti software

- Il concetto di contratto. Requisiti del contratto. Nullità e annullabilità. Contratti tipici e atipici
- Contratti di sviluppo software – analisi delle principali clausole ed esempi
- Licenze d'uso di software proprietario
- Licenze open source
- Cessione dei diritti di utilizzazione economica del software

Proprietà industriale

- Il codice della proprietà industriale
- Marchi e nomi di dominio
- Brevetti per invenzione industriale
- Software e brevetto
- Come fare una richiesta di brevetto
- Le rivendicazioni
- Vantaggi e svantaggi dei brevetti
- Le banche dati dei brevetti nazionali e internazionali

Privacy e protezione dei dati

- Il Regolamento europeo sulla privacy (GDPR)
- Principi generali per un trattamento di dati legale
- Obblighi di trasparenza: l'informativa
- Le basi giuridiche che legittimano il trattamento
- La gestione dei ruoli (titolare, responsabile, DPO)
- Obblighi di sicurezza (misure tecniche e organizzative)
- Diritti dell'interessato
- Registri del trattamento
- Valutazione di impatto (DPIA)
- Analisi di casi e ambiti particolari: cloud, controllo a distanza dei lavoratori, amministratori di sistema, ecc.
- Sanzioni

Firme elettroniche e documenti informatici

- Dal documento cartaceo al documento informatico
- Firma elettronica semplice, avanzata e digitale: differenze e validità legale e probatoria
- Validità legale dei documenti informatici senza firma, con firma elettronica, con firma digitale
- La certificazione
- Posta elettronica certificata (PEC)
- Conservazione dei documenti informatici
- La fatturazione elettronica

Commercio elettronico

- Le regole dell'e-commerce
- Obblighi e responsabilità dei prestatori di servizi on line
- Responsabilità degli intermediari (mere conduit, caching, hosting)
- Comunicazioni commerciali
- Contratti conclusi con strumenti informatici
- Il commercio elettronico col consumatore: obblighi del venditore e diritti dell'acquirente (es. diritto di recesso)

Reati informatici

- Concetti di base (reato, colpa, dolo, principio di tassatività della legge penale)
- Accesso abusivo a un sistema informatico
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso
- Diffusione di virus
- Violazione di corrispondenza informatica
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Intercettazione di comunicazioni
- Installazione di apparecchiature
- Frode informatica

Legge europea sull'IA

- Quadro normativo sull'intelligenza artificiale in UE
- Regole basate sul rischio per sviluppatori di IA:
 - Rischio inaccettabile (sistemi vietati)
 - Rischio alto (obblighi di conformità)
 - Rischio limitato (obblighi di trasparenza)
 - Rischio minimo o nullo (nessun obbligo specifico)
- Rischio sistemico - concetto e obblighi.

Data Act

- Regola accesso e utilizzo dei dati generati da dispositivi e servizi digitali
- Obbliga produttori e fornitori di servizi a concedere l'accesso ai dati agli utenti o ad altri operatori
- Mira a promuovere innovazione, concorrenza e mercato dei dati
-

Digital Markets Act

- Si concentra su “gatekeeper” digitali (big tech)
- Impone regole per evitare pratiche anti-concorrenziali e chiusura dei dati
- Favorisce interoperabilità e portabilità dei dati

Digital Services Act

- Obblighi per piattaforme online su moderazione contenuti, trasparenza algoritmi e sicurezza
- Migliora protezione degli utenti e tracciabilità dei dati online